



PUTUSAN

Nomor 6734 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KISWORINI, bertempat tinggal di Komplek Suad, Nomor H-97, Jalan Kalibata Tengah XV, RT 10, RW 033, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sandy Suresno, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Surez81 & Partners, berkantor di Jalan Panglima Polim Raya, Rukan Grand Panglima Polim, Kaveling 30, Pulo, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024; Pemohon Kasasi;

L a w a n

Ir. JOHANNES SRI SADONO, bertempat tinggal di Jalan Jati Padang III, Kaveling 35, RT 007, RW 003, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kasmir Syukur, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Kasmir Syukur & Partners, berkantor di Graha Mampang, 3rd Floor-Suite 305, Jalan Mampang Prapatan Raya, Kaveling 100, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024; Termohon Kasasi;

D a n:

1. PT BANK KB BUKOPIN, Tbk, berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Kaveling 50-51, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 6734 K/Pdt/2024



2. **DION SETIAWAN**, bertempat tinggal di Ruko Taman Palem Lestari, Blok B 18/19, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
3. **KPKNL**, berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Nomor 10, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
4. **NOTARIS OTTY HARI CANDRA UBAYANI, S.H.**, beralamat kantor di Jalan Tebet Barat Dalam Raya, Nomor 69, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
5. **NOTARIS SAKTI LO, S.H.**, beralamat kantor di Jalan Puri Permai, Jalan Puri Indah Raya, Nomor 28, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
6. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**, berkedudukan di Jalan Haji Alwi, Nomor 99, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menangguhkan pelaksanaan eksekusi pengosongan terhadap tanah dan bangunan (objek lelang) milik Penggugat selama dalam proses perkara ini berlangsung dan belum adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkekuatan hukum tetap, terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jati Padang III, Kaveling 35, RT 007, RW 003, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Lt/Lb 334 m²/160 m², IMB Nomor 1517/PIMB-PB/S/1991, dengan kepemilikan berupa SHM Nomor 6046/Jati Padang, terdaftar atas nama Johannes Sri Sadono;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan pelelangan eksekusi hak tanggungan atas tanah dan bangunan objek lelang milik Penggugat yang terletak di Jalan Jati Padang III, Kaveling 35, RT 007, RW 003, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Lt/Lb 334 m²/160 m², IMB Nomor 1517/PIMB-PB/S/1991, dengan kepemilikan berupa SHM Nomor 6046/Jati Padang, terdaftar atas nama Johannes Sri Sadono, yang dimohonkan oleh Tergugat II kepada Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 80/29/2022, tertanggal 26 Januari 2022, yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan segala bentuk peralihan hak ("balik nama") atas tanah dan bangunan objek lelang milik Penggugat yang terletak di Jalan Jati Padang III, Kaveling 35, RT 007, RW 003, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Lt/Lb 334 m²/160 m², IMB Nomor 1517/PIMB-PB/S/1991, dengan kepemilikan berupa SHM Nomor 6046/Jati Padang, terdaftar atas nama Johannes Sri Sadono, yang dimohonkan oleh Tergugat II kepada Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 6734 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan penguasaan dan/atau kepemilikan selama ini oleh Penggugat terhadap tanah dan bangunan objek lelang yang terletak di Jalan Jati Padang III, Kaveling 35, RT 007, RW 003, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Lt/Lb 334 m²/160 m², IMB Nomor 1517/PIMB-PB/S/1991, dengan kepemilikan berupa SHM Nomor 6046/Jati Padang, terdaftar atas nama Johannes Sri Sadono adalah sebagai pemilik yang sah secara hukum oleh karenanya Penggugat haruslah dilindungi secara hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*sita revindicatoir/revindicatoir beslag*) yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan objek lelang milik Penggugat, selama proses perkara ini berlangsung dan belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) terhadap:
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jati Padang III, Kaveling 35, RT 007, RW 003, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Lt/Lb 334 m²/160 m², IMB Nomor 1517/PIMB-PB/S/1991, dengan kepemilikan berupa SHM Nomor 6046/Jati Padang, terdaftar atas nama Johannes Sri Sadono;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*sita conservatoir/conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat yang terdiri dari:
 - Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang dikenal dengan nama PT Bank KB Bukopin, Tbk, yang diketahui beralamat di Gedung Bank Bukopin, Jalan MT. Haryono, Kaveling 50-51, Jakarta-12770;
 - Tanah dan bangunan milik Tergugat II yang diketahui beralamat di Ruko Taman Palem Lestari, Blok B 18/19, Cengkareng Barat-Cengkareng, Jakarta Barat;
 - Tanah dan bangunan milik Tergugat III yang dikenal dengan nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V (KPKNL Jakarta V) yang diketahui beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Nomor 10, Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan milik Tergugat IV yang diketahui beralamat di Komplek Suad, Nomor H-97, Jalan Kalibata Tengah XV, RT 10, RW 033, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
- 9. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk mengganti/mencoret dan/atau membaliknamakan di dalam buku tanah yang tersedia untuk itu terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jati Padang III, Kaveling 35, RT 007, RW 003, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Lt/Lb 334 m²/160 m², IMB Nomor 1517/PIMB-PB/S/1991, dengan kepemilikan berupa SHM Nomor 6046/Jati Padang, terdaftar atas nama Johannes Sri Sadono, untuk melakukan registrasi pencatatan kembali atas nama Penggugat jika telah dilakukan perubahan nama;
- 10. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk mengumumkan dalam berita resmi Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan jika telah dilakukan perubahan nama;
- 11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian secara materiil sebesar Rp4.475.804.960,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang dibayarkan secara seketika dan secara tunai kepada Penggugat terhitung sejak putusan pengadilan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
- 12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian secara materiil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara seketika dan secara tunai kepada Penggugat terhitung sejak putusan pengadilan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
- 13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi;
- 14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Para

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 6734 K/Pdt/2024



Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

15. Menghukum Turut Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat III:

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* (eksepsi kompetensi absolut);
- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*;

Eksepsi Tergugat IV:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 572/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel., tanggal 18 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan pelelangan eksekusi hak tanggungan atas tanah dan bangunan objek lelang milik Penggugat yang terletak di Jalan Jati Padang III, Kaveling 35, RT 007, RW 003, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Lt/Lb 334 m²/160 m², IMB Nomor 1517/PIMB-PB/S/1991, dengan kepemilikan berupa SHM Nomor 6046/Jati Padang, terdaftar atas nama Johannes Sri Sadono, yang dimohonkan



oleh Tergugat II kepada Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 80/29/2022, tertanggal 26 Januari 2022, yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan segala bentuk peralihan hak ('balik nama') atas tanah dan bangunan objek lelang milik Penggugat yang terletak di Jalan Jati Padang III, Kaveling 35, RT 007, RW 003, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Lt/Lb 334 m²/160 m², IMB Nomor 1517/PIMB-PB/S/1991, dengan kepemilikan berupa SHM Nomor 6046/Jati Padang, terdaftar atas nama Johannes Sri Sadono, yang dimohonkan oleh Tergugat II kepada Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan penguasaan dan/atau kepemilikan selama ini oleh Penggugat terhadap tanah dan bangunan objek lelang yang terletak di Jalan Jati Padang III, Kaveling 35, RT 007, RW 003, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Lt/Lb 334 m²/160 m², IMB Nomor 1517/PIMB-PB/S/1991, dengan kepemilikan berupa SHM Nomor 6046/Jati Padang, terdaftar atas nama Johannes Sri Sadono adalah sebagai pemilik yang sah secara hukum;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp4.658.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 289/PDT/2024/PT DKI, tanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 28 Mei 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2024, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 289/PDT/2024/PT DKI, tanggal 24 April 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 572/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel., tanggal 18 September 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*);
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 6734 K/Pdt/2024



Atau:

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juli 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juni 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juli 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jati Padang III, Kaveling 35, RT 007, RW 003, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan SHM Nomor 6046/Jati Padang, atas nama Johannes Sri Sadono;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014, Penggugat mengajukan permohonan untuk mendapat fasilitas kredit dari Tergugat I dan pada tanggal 2 September 2014 permohonan tersebut dapat disetujui oleh Tergugat I sebesar Rp2.590.000.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan jaminan/agunan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan kondisi sudah jadi terletak di Jalan Jati Padang III, Kaveling 35, RT 007, RW 003, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan SHM Nomor 6046/Jati Padang, terdaftar atas nama Johannes Sri Sadono dan terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut selanjutnya dibebani oleh Hak Tanggungan Peringkat I Tergugat I;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengalami kendala dalam proses cicilan bulanan sehingga pada tanggal 14 Juni 2017, Penggugat mengajukan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 6734 K/Pdt/2024



permohonan restrukturisasi fasilitas kredit kepada Tergugat I dan pada tanggal 21 Juni 2017 permohonan tersebut dapat dikabulkan oleh Tergugat I;

- Bahwa selanjutnya Penggugat mengalami kendala di dalam pembayaran cicilan dan pada tanggal 14 Oktober 2019, Tergugat I memberitahukan Penggugat melalui Surat Nomor 789/DIBAI/X/2019, Perihal Penyelesaian Kredit Penggugat;
- Bahwa Penggugat masih diberi kesempatan oleh Tergugat I untuk menyelesaikan kewajiban sampai batas waktu 18 Oktober 2019, dengan konsekuensi apabila Penggugat lalai maka Tergugat I akan mengupayakan penyelesaian kredit Penggugat melalui alternatif:
 - a. Menjual/mengalihkan hak tagih Tergugat I atas fasilitas kredit Penggugat kepada pihak ketiga;
 - b. Melakukan proses litigasi dan penjualan jaminan kredit secara lelang;
- Bahwa selanjutnya sampai batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 18 Oktober 2019 ternyata Penggugat mengalami gagal bayar dan karena itu Tergugat I melakukan pengalihan piutang (cessie) tanpa persetujuan Penggugat;
- Bahwa terbukti Penggugat telah wanprestasi serta Penggugat telah mengakui tidak dapat melunasi pinjaman kreditnya, maka terhadap objek jaminan dilakukan penjualan umum/lelang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Tergugat sebagai Kreditur dapat melakukan lelang atas jaminan kredit Penggugat yang telah diikat dengan hak tanggungan, lelang mana dilakukan melalui KPKNL dan nilai limit lelang yang ditetapkan oleh Tergugat I mengacu pada laporan penaksiran jaminan, sehingga lelang yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga perbuatan Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan



permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KISWORINI, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 289/PDT/2024/PT DKI, tanggal 24 April 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 572/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel., tanggal 18 September 2023, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KISWORINI** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 289/PDT/2024/PT DKI, tanggal 24 April 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 572/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel., tanggal 18 September 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani Secara Elektronik

ENNID HASANUDDIN
Nip.195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 6734 K/Pdt/2024